

1002866-67.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... em processo crime relacionado a tráfico de drogas e, ao cabo, foi declarado seu perdimento. Acrescentou que, em razão do perdimento definitivo do bem, não pode ser dele cobrado o IPVA, de modo que indevido, também o protesto de tal débito levado a cabo pelo requerido. Firme em tal argumentação, requereu a concessão de medida provisória, para fins de suspensão dos efeitos do protesto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002866-67.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002866-67.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Roberio Mendes de Oliveira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação "declaratória de inexigibilidade c.c. reparação de danos morais com pedido de liminar" movida por ROBERIO MENDES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Em síntese, diz que o veículo foi apreendido em processo crime relacionado a tráfico de drogas e, ao cabo, foi declarado seu perdimento. Acrescentou que, em razão do perdimento definitivo do bem, não pode ser dele cobrado o IPVA, de modo que indevido, também o protesto de tal débito levado a cabo pelo requerido. Firme em tal argumentação, requereu a concessão de medida provisória, para fins de suspensão dos efeitos do protesto e, no mérito, a procedência da demanda, para reconhecimento da inexigibilidade do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação às fls. 51-63.

Réplica às fls. 67-68.

Eis um breve RELATÓRIO, embora dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09.

FUNDAMENTO.

Impõe-se, in casu, o julgamento da lide no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porque as provas documentais carreadas aos autos bastam

ao deslinde da controvérsia.

Vale salientar que, estando presentes os requisitos legais, não é apenas faculdade, senão que verdadeiro dever-poder de o Estado-Juiz passar ao imediato julgamento do mérito, inclusive em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII).

Consoante já se disse: “Embora o direito à prestação jurisdicional tempestiva, justa e adequada esteja implícita na cláusula do 'devido processo legal substantivo' (CF, art. 5º, LIV), a formalização expressa do princípio [da razoável duração do processo] no texto constitucional contribui para reforçar o dever estatal de adotar as medidas necessárias para alcançar tal finalidade” (Novelino, Marcelo, Curso de Direito Constitucional, Salvador, Juspodivm, 2019, 14ª ed., p. 475).

Assim, e porque preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação, passo, desde logo, ao exame do mérito.

Exceção feita ao valor da indenização, com razão a parte autora.

Deveras, o autor comprovou que o veículo que era de sua propriedade foi encontrado na posse de criminosos e teve seu perdimento decretado em processo crime (sentença à fls. 13-18, mantida em sede recursal). A apreensão policial do veículo, por ocasião da prisão em flagrante dos réus, ocorreu em 20 de agosto de 2016 (fls. 82-83).

Note-se que ele tentou junto ao juízo do processo crime a liberação do veículo, ao argumento de que apenas o teria emprestado, não tendo participado da empreitada criminosa (fls. 589-593 e 641-644), mas não obteve sucesso (fls. 656 e 665).

Portanto, forçoso concluir que, desde a apreensão do veículo, por parte do Estado (em sentido lato), não poderia haver válido lançamento tributário, em nome do autor, a respeito de tal bem.

Ora, não se mostra justo ou jurídico que tendo o Poder Público apreendido o bem, ainda sobre ele cobre tributos, notadamente considerando que não era o autor quem se utilizava do veículo para a prática de crimes.

Sobre o tema, precedente do E. Tribunal de Justiça:

“Ação de procedimento comum com pedido de inexigibilidade de débitos de IPVA dos exercícios 2017 e 2018 e pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Documentos juntados comprovando que o autor deixou de ser o proprietário do veículo objeto dos lançamentos tributários em março/2016 – Adoção do entendimento pacificado pelo Enunciado nº 585 da Súmula do STJ e no IArgInc. nº 0055543-95.2017.8.26.0000, rel. Des. Alex Zilenovski, j. 11/04/2018 – Bem móvel que foi apreendido em decorrência de crime e passou a ser utilizado pela própria polícia civil do Estado de São Paulo, mediante autorização judicial, a partir de setembro/2016, sendo revertido para a União em setembro/2017 – Protesto indevido – Valor arbitrado aos danos morais mantido – Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001986-89.2020.8.26.0286; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021).

É fato que o IPVA incide sobre a propriedade.

Contudo, no caso concreto, a sentença que decretou o perdimento do veículo foi proferida em 15 de agosto de 2017 e, no tema, não foi objeto de recurso por parte dos réus daquele feito.

Portanto, desde o momento em que tal capítulo da sentença passou em julgado, o réu deixou de ser proprietário do bem.

Dessa forma, não poderia mesmo, em face dele, haver lançamento do IPVA relativo ao ano de 2018.

Acresça-se que a ausência de comunicação da perda da propriedade ao Detran não pode prejudicar o requerente. Deveras, no caso, o Poder Público, em face de quem o veículo foi perdido, deveria cuidar para tal regularização.

Via de consequência, indevido o protesto de tal débito.

Passa-se à análise do pleito indenizatório.

Descabe sequer cogitar de ausência de comprovação da ocorrência de danos morais.

Com efeito, “tratando-se de indenização decorrente da inscrição irregular no

cadastro de inadimplentes [ou, como aqui, de protesto indevido], a exigência de prova de dano moral satisfaz-se apenas com a demonstração da existência dessa anotação" (Apelação 0013839-10.2008.8.26.0068, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hélio Faria, j. em 29/08/2012).

Em outras palavras, os danos suportados por quem foi indevidamente protestado são daqueles "cuja existência se presume de modo absoluto (iuris et de jure)" (Apelação 0038753-92.2011.8.26.0405, 37ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Leonel Costa, j. em 23/08/2012).

Presentes conduta, dano e nexo de causalidade, na ausência de qualquer excludente de responsabilidade, só resta mesmo a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada.

Resta a fixação do quantum indenizatório.

Não há parâmetros exclusivamente objetivos para a fixação da indenização por danos morais. Para tanto, deve o magistrado partir da análise das circunstâncias da relação, não se podendo olvidar do fim pedagógico e punitivo da reparação devida. Nesse diapasão, a indenização não apenas se limita à mera composição da lesão ocasionada à esfera de direitos do indivíduo, mas também deve ser suficiente para dissuadir o autor da lesão de levar a efeito novamente a conduta danosa.

Considerando, portanto, as particularidades do caso em análise, fixo o valor da indenização em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor inferior ao pleiteado (daí a só parcial procedência da demanda), mas que entendo ser suficiente aos fins a que se destina.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação para: (a) declarar a inexistência de débitos em nome do requerente, relativo ao IPVA do ano de 2018, incidente sobre o veículo GM - Classic Life, placas EEG 0660, ano de fabricação 2008, modelo 2008 (fl. 83); (b) cancelar o protesto do referido débito; (c) condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se IPCA-E da presente data e juros de mora a contar da citação. Porém, com a recente entrada em vigor da emenda à Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC ("Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente").

Sem condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), por parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA